

Sujeto de Derecho y Capacidad Jurídica

La Incapacidad

Incapacidad = falta aptitud jurídica → gozar o ejercer derechos.

Explicación

En el Derecho Civil, la incapacidad es la restricción o falta de idoneidad legal que tiene una persona para ser titular de derechos o para ejercerlos por sí misma.

Incapacidad de goce $\times$ total o absoluta.

Explicación

Ninguna persona carece totalmente de la capacidad de goce, ya que esto equivaldría a no ser considerado persona ante la ley. Solo existen restricciones parciales y excepcionales.

Incapacidad de goce = casos excepcionales señalados por ley.

Explicación

Al ser la capacidad de goce la regla general e inherente a la persona, cualquier limitación debe estar expresamente tipificada en la ley como una excepción.

Incapacidad de goce $\supset$ prohibición de contraer matrimonio.

Explicación

La ley establece prohibiciones específicas para proteger instituciones jurídicas, como impedir que personas con cierto grado de parentesco contraigan matrimonio entre sí.

Incapacidad de goce $\supset$ suceder por indignidad.

Explicación

La indignidad sucesoria es una sanción civil que impide a un heredero recibir una herencia debido a actos graves cometidos contra el causante. Constituye una incapacidad legal de goce.

Incapacidad de Ejercicio Absoluta

Incapacidad de ejercicio = absoluta o relativa.

Explicación

La incapacidad de ejercicio es la imposibilidad de actuar jurídicamente por uno mismo. Se divide en grado absoluto, donde no se puede actuar en ningún caso, y relativo, donde la limitación es parcial.

Incapacidad absoluta $\supset$ menores de 16 años.

Explicación

El Código Civil considera a los menores de 16 años como incapaces absolutos. La norma presume que carecen del desarrollo madurativo necesario para asumir la responsabilidad de actos jurídicos.

Incapacidad absoluta $\supset$ privados de discernimiento.

Explicación

La privación de discernimiento implica la imposibilidad mental o intelectual de diferenciar lo lícito de lo ilícito. Esta condición anula la capacidad de manifestar una voluntad jurídica válida.

Incapacidad absoluta $\supset$ sordomudos que $\times$ expresan voluntad indubitable.

Explicación

La incapacidad no radica en la condición física de la persona, sino en la imposibilidad objetiva de dar a conocer su voluntad de manera clara, segura e inconfundible al entorno social.

Actos de incapaces absolutos $\rightarrow$ nulos.

Explicación

Cualquier acto jurídico celebrado directamente por un incapaz absoluto carece de eficacia legal desde su origen. La ley sanciona dicho acto con la nulidad absoluta.

Menores de 16 años $\checkmark$ representación de padres o tutores.

Explicación

Los menores de edad requieren que sus padres, en ejercicio de la patria potestad, o un tutor legalmente designado celebren los actos jurídicos en su nombre.

Privados de discernimiento y sordomudos ✓ representación de curador.

Explicación

La curatela es la institución amparada por el derecho para proteger y representar a los mayores de edad incapacitados en la administración de sus bienes y el ejercicio de sus derechos.

Incapacidad de Ejercicio Relativa

Incapacidad relativa ⊃ mayores de 16 y menores de 18 años.

Explicación

Los adolescentes entre 16 y 18 años poseen una incapacidad relativa. Al haber alcanzado cierto grado de discernimiento, el ordenamiento legal les permite realizar determinados actos por sí mismos.

Incapacidad relativa ⊃ retardo mental leve o moderado.

Explicación

A diferencia de la privación total de discernimiento, quienes presentan retardo mental leve o moderado conservan cierto grado de comprensión, por lo que su incapacidad es únicamente relativa.

Incapacidad relativa ⊃ deterioro mental agudo.

Explicación

El deterioro mental agudo limita la posibilidad de que una persona exprese su libre voluntad en el ámbito civil, por lo que se restringe su capacidad de ejercicio para resguardar su patrimonio.

Incapacidad relativa ⊃ pródigos o despilfarradores.

Explicación

El pródigo es la persona que dilapida desproporcionadamente sus bienes poniendo en riesgo el sustento familiar. La ley restringe su capacidad mediante la interdicción para proteger a sus dependientes.

Incapacidad relativa ⊃ mala gestión.

Explicación

La mala gestión alude a la pérdida reiterada de más de la mitad del patrimonio por imprudencia. La ley limita la capacidad del individuo para impedir su ruina económica.

Incapacidad relativa ⊃ ebrios habituales y toxicómanos.

Explicación

La adicción continuada al alcohol o a las sustancias estupefacientes altera la voluntad y la capacidad de juicio del sujeto, siendo causal de incapacidad relativa para evitar perjuicios económicos.

Incapacidad relativa ⊃ sentenciados a pena privativa de libertad.

Explicación

La condena a prisión efectiva conlleva la sanción accesoria de interdicción civil. El sentenciado pierde temporalmente la administración de sus bienes y el ejercicio de la patria potestad.

Actos de incapaces relativos → anulables.

Explicación

Los actos realizados por incapaces relativos nacen con validez provisional, pero contienen un vicio que permite demandar su anulación judicial o, en su defecto, ser confirmados posteriormente.

Persona Jurídica

Persona jurídica = agrupación real susceptible de derechos y obligaciones.

Explicación

La persona jurídica es una creación legal que permite a un grupo de personas u organizaciones actuar en el ámbito del derecho como un sujeto independiente con derechos y deberes.

Persona jurídica ≠ existencia de las personas naturales que la constituyen.

Explicación

La entidad tiene una personalidad legal propia e independiente de los individuos que la integran. Las vicisitudes personales de los socios no alteran la continuidad de la persona jurídica.

Persona jurídica = persona moral ≠ física o tangible.

Explicación

Se le denomina persona moral porque existe únicamente como una abstracción normativa. Carece de presencia corporal en el mundo físico, aunque interviene plenamente en el tráfico jurídico.

Persona jurídica ✓ existencia propia.

Explicación

La existencia propia implica que la entidad goza de autonomía y subjetividad jurídica. Toma decisiones mediante sus propios órganos internos fijados en la ley o sus estatutos.

Persona jurídica ✓ patrimonio propio y distinto a sus conformantes.

Explicación

El principio de autonomía patrimonial establece que las deudas y activos de la persona jurídica pertenecen exclusivamente a ella, sin mezclarse con las finanzas personales de sus socios.

Persona jurídica → responsable civil de daños de su actividad.

Explicación

Si las operaciones desarrolladas por la organización generan un daño a terceros, la entidad debe asumir la reparación económica derivada de esa responsabilidad con sus propios fondos.

Persona jurídica X corporeidad o espíritu.

Explicación

Al ser un concepto abstracto creado por el derecho, la persona jurídica no posee un cuerpo biológico ni estados psíquicos, actuando siempre a través de sus representantes legales.

Duración de persona jurídica = generalmente tiempo indefinido.

Explicación

Salvo que el estatuto de creación señale lo contrario, las personas jurídicas se constituyen con vocación de permanencia en el tiempo y no están sujetas a la expectativa de vida humana.

Persona Jurídica de Derecho Público

Persona jurídica pública → nacen de una ley.

Explicación

Las entidades públicas son creadas formalmente por iniciativa del Estado mediante una norma con rango de ley que establece sus funciones, atribuciones y estructura de funcionamiento.

Persona jurídica pública → persiguen un fin social o de interés general.

Explicación

Su objetivo institucional es la satisfacción de necesidades colectivas, la prestación de servicios públicos y el mantenimiento del bienestar general de la ciudadanía.

Patrimonio de persona jurídica pública = contribución de habitantes y tributos.

Explicación

Los recursos financieros del sector público provienen primordialmente de la recaudación tributaria e ingresos estatales asignados mediante el Presupuesto General de la República.

Instituciones públicas = Estado ejerce actividad de poder.

Explicación

Las instituciones públicas representan la potestad imperativa del Estado. Tienen la atribución de dictar normas administrativas, hacer cumplir las leyes y ejercer el poder político.

Empresas públicas = Estado cumple papel como agente económico.

Explicación

A través de las empresas estatales, el Estado interviene activamente en el mercado ofertando bienes o servicios estratégicos bajo normas acordes al tráfico comercial.

Persona Jurídica de Derecho Privado

Persona jurídica privada → creada por iniciativa de sus miembros.

Explicación

Nacen por la libre voluntad de personas particulares que deciden asociarse para alcanzar objetivos comunes, redactando para ello sus reglas de funcionamiento interno.

Creación privada ✓ inscripción en registros públicos.

Explicación

Para adquirir existencia legal formal y oponibilidad ante terceros, el acto constitutivo de la entidad privada debe registrarse ante la SUNARP.

Persona jurídica privada → persigue consecución de intereses particulares.

Explicación

A diferencia de las instituciones estatales, las organizaciones privadas se constituyen con el propósito de satisfacer las metas empresariales, culturales o sociales de sus integrantes.

Patrimonio privado = aporte de sus miembros.

Explicación

El capital o fondo inicial de la persona jurídica privada se conforma exclusivamente por los aportes patrimoniales que realizan sus socios o fundadores al momento de constituirla.

Personas Jurídicas sin y con Fines de Lucro

Persona jurídica sin fines de lucro X intención de generar ganancias económicas.

Explicación

Las entidades no lucrativas destinan sus ingresos al cumplimiento de un fin altruista o social. No distribuyen utilidades ni ganancias económicas entre sus asociados.

Sin fines de lucro ⊃ Asociación, Comité y Fundación.

Explicación

El Código Civil clasifica las personas jurídicas no lucrativas en asociaciones de personas, fundaciones sustentadas en un patrimonio afectado a un fin y comités de recaudación pública.

Sin fines de lucro ⊃ Comunidades campesinas y nativas.

Explicación

Las comunidades campesinas y nativas son organizaciones colectivas reconocidas constitucionalmente. Tienen autonomía económica y se enmarcan entre las entidades sin fines de lucro.

Persona jurídica con fines de lucro → realiza actividades económicas.

Explicación

Las entidades lucrativas operan en el mercado mercantil mediante la producción o comercialización de bienes y servicios con el fin explícito de rentabilizar su capital.

Con fines de lucro ✓ búsqueda de ganancias.

Explicación

El ánimo de lucro define la intención compartida por los socios de obtener un dividendo o beneficio económico resultante de las actividades de la sociedad mercantil.

Con fines de lucro = reguladas por Ley General de Sociedades.

Explicación

Las sociedades comerciales y mercantiles encuentran su marco legal regulatorio en la Ley General de Sociedades, la cual fija las pautas de su constitución y gestión.

Con fines de lucro ⊃ Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL).

Explicación

La EIRL permite a un titular único constituir una persona jurídica con patrimonio propio para el desarrollo de actividades comerciales lucrativas, limitando la responsabilidad personal.

Con fines de lucro ⊃ Sociedades Anónimas y Colectivas.

Explicación

Las Sociedades Anónimas y las Sociedades Colectivas corresponden a estructuras empresariales donde la actividad económica busca la repartición de utilidades operativas entre sus miembros.